



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

הלר רפאל
אריה בן אליעזר 17, פתח תקווה

התובע:

נגד

רוט אלימלך
אריה בן אליעזר 17, פתח תקווה

הנתבע:

החלטה

לפניי בקשת הנתבע להעברת ההליך, לבית הדין הרבני מכוח סעיף 5 (א) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן - "חוק הבוררות") (להלן - "הבקשה").

העובדות והרקע לבקשה

- עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב אריה בן אליעזר 17 פתח תקווה, הידוע כגוש 5482 חלקה 63 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו שש קומות. הבית נרשם כבית משותף וחלות עליו הוראות "התקנון המוסכם" שנחתם בתאריך כג' אלול תשע"א (20.09.2011) (להלן - "התקנון המוסכם").
- התובע, מר רפאל הלר, הוא בעל זכויות בדירה הידועה כתת חלקה 7 בקומה ב' בבית המשותף (להלן - "התובע"). הנתבע, מר רוט אלימלך, הוא בעל זכויות בדירה הידועה כתת חלקה 6 בקומה א' בבית המשותף (להלן - "הנתבע").
- במסגרת כתב התביעה, נתבקש ליתן סעד לצו עשה של סילוק יד, המורה לנתבע להסיר את הגג הנפתח המשמש כסוכה, וקורה העולה לשטח התובע, כדי לאפשר לתובע לממש היתר בניה שבידו, עבור הרחבת דירתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בתאריך ה' באלול תשפ"ב (1.9.2022), הגיש הנתבע כתב הגנה, במסגרתו טען כי יש להעביר את ההליך לבית דין הרבני. עוד הוסיף הנתבע כי אף פעל לשם כך, ופנה להוצאת צו מניעה נגד התובע, בבית דין רבני בראשותו של הרב אפרים פישל מוטצען, המרא דאתרא של קרית הבעל שם טוב, ואף פנה לרב מנדל שפרן, שאף הוא הוסיף בחתימת ידו שיש לעכב את ההליך שבכותרת, לפרק זמן של שלושה חודשים, ובזמן זה ידון הסכסוך בבית הדין, שפסיקתו תובא לאישור בית המשפט.

5. בתאריך י"ח שבט תשפ"ב (20.01.2022) התקיים דיון במעמד שני הצדדים שבו חזר הנתבע על טענה מקדמית, לפיה על התביעה להתברר על פי דין תורה בבית הדין הרבני ולא בפני ערכאה זו. התובע מנגד, התנגד להעברת ההליך וביקש כי הוא יתקיים בערכאה זו.

6. במהלך הדיון הצדדים הפנית את הצדדים לסעיף 3 לתקנון המוסכם, שקבע כך:

3. כללי התנהגות בדירה וברכוש המשותף

א. כל בעל דירה (וחליפו) מתחייב לנהוג בצורה שאינה נוגדת את דת משה וישראל, ומתחייב לשמור על אורח חיים דתי.
בכל מקרה של סכסוך ו/או בעיה שתתגלע בין בעלי הדירות בנושאים רוחניים, יכריע בית הדין אשר יורכב מרב השכונה, אב"ד ודיינים, או חלק מהם ובתנאי שימנה לפחות שלושה אנשים (להלן: "ביה"ד") וההחלטות בו יתקבלו ברוב דעות. עד להקמת ביה"ד יוכרעו הסכסוכים בין בעלי הדירות בנושאים רוחניים בהתאם להנחיות רב השכונה.

ב. בעלי הדירה לא יהיו מורשים לשנות מהוראות פרק 3 של תקנון מוסכם זה אלא בהסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות.

(ההדגשות כאן ולהבא אינן במקור)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בסיום הדיון הורתי לצדדים להגיש את טענותיהם בכתב, במסגרתן ימקדו את טענותיהם בקשר עם הביטוי "נושאים רוחניים", המופיע בסעיף 3 לתקנון המוסכם.

תמצית טענות הנתבע

8. הנתבע בירר את הנושא במשרדי העמותה והוסבר לו באופן מפורש כי הביטוי "נושאים רוחניים" יכול להתפרש גם כסכסוך שכנים.

9. כך שגם אם ניתן לפרש את הביטוי "נושאים רוחניים" בשני אופנים, יש לפנות לתקנון השכונה (להלן-"תקנון השכונה"), עליו חתם כל בעל דירה, ואף הדבר צוין בהערת האזהרה המופיעה בנסח הבית המשותף.

10. כתימוכין הפנה הנתבע למסמך שלטענתו הוא תקנון השכונה. בסעיף ז' נאמר כי: **"אסור בשום פנים לעשות מחלוקת ובכל טענה שיש לאחד כלפי רעהו יובא להכרעת בי"ד בלבד ולא לערכאות...."**

11. עוד הפנה הנתבע לסעיף 15 במסגרתו נכתב כי המשתכן מצהיר בזאת כי קרא והבין את תקנון השכונה המצורף כנספח ו" להסכם זה (להלן: "תקנון השכונה") ולסעיף 15.2 בו נאמר כי המשתכן מתחייב לקיים ולכבד את הוראות תקנון השכונה ואת רוחו הקובעות צביון חרדי לשכונה.

12. לפיכך, חזר הנתבע על בקשתו להעביר את ההליך לבי"ד רבני.

תמצית טענות התובע

13. בתביעה זו אין כל קשר לנושאים הלכתיים או רוחניים. שהרי רוחניות לפי הגדרת המילון משמעותה: "אי השתייכות לעולם החומר", ואילו התביעה שהגיש, עניינה גשמי וקנייני. התקנון כתוב בלשון דווקאית בעניינים רוחניים בלבד ולא כתוב שכל דיון וסכסוך בין שכנים יידון בבית דין רבני.

14. עוד הפנה התובע לכותרת סעיף 3 לתקנון המוסכם "התנהגות בדירה וברכוש המשותף". כוונת סעיף זה עניינה במחלוקת בנושאי התנהגות כמו שמיעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מוזיקה, עריכת אירועים מסוימים או סגנון לבוש, אך ענייננו קנייני לחלוטין, מימוש היתר בניה שניתן לו כחוק, משכך אין הסעיף חל על התביעה.

15. התקנון המוסכם הוא תקנון המאושר על ידי מנהל מקרקעי ישראל והוא התקנון הקובע. כמו כן התקנון ממנו מצטט הנתבע הוא תקנון בין המשתכנים לעמותה ולא מולו כצד שלישי ומשכך הוא לא חל לגביו.

16. הערת האזהרה שאליה מתייחס הנתבע, היא הערת אזהרה לפי סעיף 128 שמתייחסת למכירת הדירה ואין לה כל קשר לדיון זה.

17. כמו כן, בהתאם לפסק הלכה של הרב וולדנברג זצ"ל, שהובא בציץ אליעזר חלק יג, סימן צג, ממילא אין בפניה למפקח על רישום מקרקעין, משום איסור הליכה לערכאות.

דיון והכרעה

התנאים לעיכוב הליך מפאת הליך בוררות

18. הכלל הוא שהערכאה הדיונית תורה על עיכוב הליכים, כאשר קיים הסכם בוררות ומתמלאים התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות, אלא אם יוכיח התובע קיומו של טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא יידון בבוררות (ראו למשל לעניין זה רע"א 6450/01 שמחה אוריאל וברניו, חברה להנדסה וקבלנות בע"מ נ' מכון טיפול בשפכי אשקלון, נו(5) 769 (2001); א' גורן בוררות, 51-52 (2018)).

19. סעיף 5 לחוק הבוררות קובע כך:

"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.
(ב) בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.
(ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. קיימים אם כן שישה תנאים מצטברים, בהתקיימם יש לעכב את הדיון, ולהעבירו להליך בוררות, ואלו הם:

א. קיים הסכם בוררות בין הצדדים.

ב. התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו.

ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים.

ד. המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות.

ה. המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת.

ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה.

(ראו והשוו - ה"פ (מרכז) 43623-11-10 שלום שרבט נ' מלכאל שרבט (נבו), 14.8.2011).

21. בעניינו חלוקים הצדדים על קיומו של התנאי המצטבר השני, המחייב קיומה תניית בוררות בקשר עם ההליך שמבוקש לעכבו. לשם בחינת התקיימותו של תנאי זה, יש להידרש לתקנון המוסכם, למעמדו הקנייני, ולדרך שבה יש לפרשו.

על מעמדו של התקנון המוסכם

22. על מעמדו של התקנון המוסכם, כתבתי אך לאחרונה במסגרת (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 722/20 נציגות הבית המשותף ברח' תל חי 40 כפר סבא נ' חב' כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ (נבו 23.03.2022), עם זאת, מפאת חשיבות הדברים להכרעה בבקשה שלפניי, מצאתי לחזור על הדברים בקצרה.

23. סעיף 61 לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 התשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") קובע כי: "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים שבין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף."

סעיף 62(א) לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין, מגדיר כיצד רשאים בעלי הדירות לערוך או לשנות את התקנון המוסכם:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג
או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק
מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".**

24. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום היא ליצור אמון ציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין; ע"א 1445/11 אברהם מרטינוז נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (נבו 25.11.2012) ע"א 1559/93 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן נז(5) 49 (2003)].

25. בהתאם לפסיקה תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני [רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונזי שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)].

26. מטרת התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין). עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן (סעיף 62ג) לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין; (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקאות 74-77 והאסמכתאות שם (נבו 10.08.2021); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ, בפסקה 24 (נבו 08.10.2021)].

על פרשנות התקנון המוסכם

27. בהיותו של התקנון המוסכם חוזה, יש לפרשו, בהתאם לדיני החוזים. [המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 80 (נבו 10.08.2021)]. קרי יש לפרשו, לפי אומד דעתם המפורש של הצדדים [סעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. לשונו של החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחמת את גבולות הפרשנות והיא זו שאינה מאפשרת לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי הירקות אגודה שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל ארגון מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(2) 1 (2006); רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ, בפסקה 15 פ"ד סה(2) 563 (2012) להלן-"פסק דין סהר"].

29. כמו כן, קיימת חזקה לפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב, היא המשמעות האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה על רקע הקשר הכללי [פסק דין סהר לעיל, בפסקה 15; גרשון גונטובניק "מחשבות אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה" המשפט יח 105, 129 (תשע"ד); ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 (8.8.2018)].

30. במקרים בהם לשון החוזה אינה חד-משמעית, יש להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים על רקע כלל הוראות החוזה ובאמצעות בחינת הנסיבות החיצוניות לו. כך, בין היתר, יש ליתן את הדעת להתנהגות הצדדים ולנוהג ביניהם, לחוזים נוספים בין הצדדים וכדומה [ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ. CORNUCOPIA EQUITIES LTD בפסקה 42 (נבו 6.9.2017); ע"א 5620/16 אופטיקה הלפרין בע"מ נ. Luxottica Group Spa בפסקה 20 (נבו 21.1.2020)].

31. כמו כן, מכיוון ש"לא כל החוזים נולדו שווים" [ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, בפסקה 12 לפסק דינו של כב' השופט שטיין (נבו 20.11.2019) (להלן-"פסק דין ביבי כבישים")], יש להבחין בין שני סוגי חוזים עיקריים. האחד חוזה יחס פתוח אשר מנוסח בקווים כלליים בלבד, והשני הוא חוזה סגור עם התניה מלאה: חוזה ממצה שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר, והוא איננו זקוק לפרשנות יצירתית, כאשר "על פי רוב, אם כי לא תמיד, חוזים סגורים מכילים בתוכם הוראה כתובה בדבר היותם ממצים את מכלול החיובים והזכויות שהצדדים ביקשו ליצור עבור עצמם, אשר גם מבהירה כי שום תנאי מתנאי החוזה לא ישונה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלא בהסכם בכתב החתום בידי הצדדים. הוראה כאמור תחסום כל עדות אשר באה לסתור את תנאי החוזה, לרבות עדות המייחסת לבעלי החוזה הסכמה מאוחרת לשנות תנאי מתנאיו. (פסקה 13 לפסק דין ביבי כבישים).

32. ובמיושם לענייננו - סעיף 3 לתקנון המוסכם קובע כי:

"כל בעל דירה (וחליפו) מתחייב לנהוג בצורה שאינה נוגדת את דת משה וישראל, ומתחייב לשמור על אורח חיים דתי.
בכל מקרה של סכסוך ו/או בעיה שתתגלע בין בעלי הדירות בנושאים רוחניים, יכריע בית הדין אשר יורכב מרב השכונה, אב"ד ודיינים, או חלק מהם ובתנאי שימנה לפחות שלושה אנשים (להלן: "ביה"ד") והחלטות בו יתקבלו ברוב דעות. עד להקמת ביה"ד יוכרעו הסכסוכים בין בעלי הדירות בנושאים רוחניים בהתאם להנחיות רב השכונה.

33. כלומר, לשון הסעיף קובעת באופן ברור, כי מחלוקת שעניינה "נושאים רוחניים", תובא לבית דין רבני, כאשר עד להקמתו יכריע רב השכונה "בנושאים רוחניים". כך שמכלל הן אתה שומע לאו (נדרים יא א)- לא כל נושא יועבר לבית הדין הרבני, או לרב השכונה, אלא רק נושא שהוא נמנה עם אותם מקרים שהם בגדר "נושאים רוחניים". כל פרשנות אחרת של לשון הסעיף, תחטא למטרתו.

34. לו מנסחי התקנון המוסכם, היו מעוניינים שכל הסכסוכים, ולא רק הסכסוכים "הרוחניים", יועברו להכרעת בית הדין או להכרעת רב השכונה עד להקמת בית הדין, לא היה כל צורך לרשום באופן מפורש את המילים "בנושאים רוחניים". כל שהיה על המנסחים לעשות, הוא להשמיט את צמד המילים "בנושאים רוחניים". משלא עשו זאת, לשון החוזה המפורשת, נוטה באופן חד משמעי לפרשנות התובע, לפיה, נושאים שאינם נושאים רוחניים, כדוגמת סכסוכי שכנים הנובעים ממחלוקת קניינית, אינם בגדר "נושאים רוחניים", שיש להעביר לבית הדין הרבני. מנגד, פרשנות הנתבע, אינה מתיישבת עם לשונו הברורה כאמור, של התקנון המוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. כמו כן, מקובלת עלי טענת התובע לפיה יש לפרש את הפסקה השנייה בסעיף 3 לתקנון המוסכם, על פי הקשרה עם רישת סעיף 3, לרבות עם כותרתו. כלומר, הביטוי "נושאים רוחניים" בא לאחר התייחסות ל"דת משה וישראל" ו - "שמירה על אורח חיים דתי", וכל אלו נרשמו תחת הכותרת "כללי התנהגות בדירה וברכוש המשותף". מכאן, שהנושאים הרוחניים הם בהכרח אלו הקשורים להתנהגות הרוחנית של בעלי הדירות ולשמירה על אורח החיים וצביונו בנושאים הקשורים לכך כגון סגנון לבוש מתאים, עריכת אירועים מסויימים, שמיעת מוסיקה, הכנסת מקלט טלוויזיה וכו', אך לא בנושאים קנייניים "גשמיים" מתחום המשפט האזרחי, בדומה לתביעה שלפניי. [ראו והשוו ע"א 613/77 פאני לאה אדלר, ו-3 אח' נ' שומרי אמונים בע"מ, לב(1) 788 (1978)]

36. הפירוש המילונאי של המושג "רוחני" הוא: "של חיי הרוח, השייך לרוח, לנפש, לנשמה" (י' שויקה, רב מילים, המילון השלם לעברית החדשה (תשנ"ז). מחלוקת קניינית הקשורה בזכויות קנייניות ברכוש המשותף, אינה מחלוקת רוחנית הקשורה לחיי הרוח, ולכן לא ניתן לסווגה כנושא רוחני.

37. נוסף לכל אלו, במסגרת סעיף 3 ב לתקנון המוסכם, התנו והסכימו הצדדים כי: **"בעלי הדירה לא יהיו מורשים לשנות מהוראות פרק 3 של תקנון מוסכם זה אלא בהסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות"** כך שהסכם זה, משתייך ל"חוזה סגור", או לכל הפחות במיקומו ב"קשת החוזים", יש למקמו ב"קצוות הקשת" ליד חוזה סגור. בהקשר זה, נקבע בפסק דין ביבי כבישים (בפסקה 14 לפסק דינו של כב' השופט שטיין) כי: **שופט אשר בא להכריע במחלוקת לגבי משמעותם של תנאים של חוזה סגור לא יעסוק אלא בקביעתן של עובדות החוזה. הווה אומר: השאלה היחידה שעליה יהא עליו לענות היא "מה הסכימו ביניהם הצדדים כעניין של עובדה"? ... פרשנותו של חוזה פורמלי סגור, ככל שמלאכה זו תידרש, תהא אפוא חסינה מפני הכנסת שיקולים ערכיים, החיצוניים לחוזה, על ידי בית המשפט.**" (ההדגשה אינה במקור), וכך גם מטעם זה, לא אוכל לקבל את פרשנותו של הנתבע, לרבות את הפנייתו לראיות חיצוניות כדוגמת התקנון השכונתי שצירף לתגובתו,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אלא יש להתמקד בלשונו של התקנון המוסכם, שאינה זקוקה כאמור לפרשנות נוספת, שאינה מתיישבת עם לשונה.

האם תקנון שכונה גובר על תקנון מוסכם?

38. מבחינה למעלה מהצורך, מצאתי לדון גם במשמעותו של תקנון השכונה שצירף הנתבע לתגובתו, והאם יש בתקנון השכונה כדי לגבור על התקנון המוסכם, במקרה של התנגשות בין השניים.

39. הנתבע צירף כאמור עותק (לא מלא, וללא תאריך) מהסכם המכר שעליו חתמו לטענתו בעלי הדירות והפנה, בין השאר לסעיף 15 ולסעיף ז, בו נאמר כי "אסור בשום פנים לעשות מחלוקת ובכל טענה שיש לאחד כלפי רעהו יובא להכרעת ב"ד בלבד ולא לערכאות,...."

40. אלא שכאמור, בעוד התקנון המוסכם, שמשעה שנרשם הוא בעל מעמד קנייני ופומבי ומשמעותו המשפטית היא כלפי כולי עלמא, כך שכל אדם יכול להוציא את מסמכי הבית המשותף לעיין בהם ולהסתמך עליהם, התקנון השכונתי אינו כזה. הוא לא נרשם במרשם המקרקעין והוא אינו פומבי. כך שבמקרים שבהם יש התנגשות בין התקנון המוסכם לבין תקנון השכונה, גובר התקנון המוסכם, שמשעה שנרשם יש לו מעמד קנייני מחייב.

41. וכן, במסגרת סעיף 33 לתקנון המוסכם, התנו בעלי הדירות באופן מפורש כי לא יוכלו לשנות את סעיף 3, אלא בהסכמה מלאה של כל בעלי הדירות. הנתבע לא טען, וממילא לא הוכיח כי תנאי זה, הדורש כאמור הסכמה מלאה של כל בעלי הדירות, שונה בצורה כלשהי. חוק המקרקעין קובע את האפשרות לשנות או לתקן את התקנון המוסכם, אולם אין מחלוקת כי לא היה כל שינוי או תיקון של התקנון המוסכם של הבית המשותף. לכך יש להוסיף כי העותק שצורף על ידי הנתבע, אינו חתום והוא אינו נושא תאריך כלשהו. לכן גם משקלו הראייתי, נמוך. הנתבע אף לא הוכיח כי התובע חתם על הסכם דומה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. לפני סיכום אוסיף כי מקובלת עלי טענת התובע, ביחס להערת האזהרה שנרשמה לטענת הנתבע על בסיס תקנון השכונה. הערת אזהרה זו נרשמה לפי סעיף 128 לחוק המקרקעין ואינה רלבנטית לענייננו.

לסיכום:

43. **בקשת הנתבע נדחית.** בהתאם לתקנה 46(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") אני מאפשר לנתבע להגיש כתב הגנה מתוקן מטעמו לא יאוחר מתאריך כ"ה בניסן תשפ"ב (26.4.2022).

44. דיון קדם משפט, בנוכחות בעלי הדין יתקיים בתאריך ח' באייר תשפ"ב (9.5.2022), בשעה 14:00.

45. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, המחייבת כברירת מחדל, חיוב בהוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך, ולאחר ששקלתי את מלוא השיקולים הדרושים לשם כך, אני מחייב את הנתבע, לשלם לתובע, **סך של 2,000 ש"ח**, בגין הוצאות הבקשה, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך. ההוצאות ישולמו על ידי הנתבע לתובע, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, כ"א אדר ב תשפ"ב, 24 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה